

CONTRATO DE OBRA CIVIL

CONTRATO No. ON001-2025

LOCALIZACIÓN: CONJUNTO CERRADO HEBRON APARTAMENTOS
Calle 19 Norte # 18-23, Armenia, Quindío.

CONTRATANTE: CONJUNTO CERRADO HEBRON APARTAMENTOS NIT: 900.922.820-4
ALEJANDRA MARIA PARRA FLOREZ – REPRESENTANTE LEGAL
Email: hebronapartamentos@gmail.com
3127267619

CONTRATISTA: FRESHHOUSE SAS NIT. 901718258-4
RENZO ALBERTO MONTOYA UPEGUI
Email: rensomontoya@hotmail.com
310 461 7353
REPRESENTANTE LEGAL

VALOR DEL CONTRATO: Doscientos Veinticinco Millones Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Catorce Pesos M/CTE (\$225.359.014).

DURACIÓN DEL CONTRATO: 90 DÍAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.

Entre los suscritos **CONJUNTO CERRADO HEBRON APARTAMENTOS**, identificado con **NIT No. 900.922.820-4**, ubicado en la Cl. 19 N. # 18-23 de la ciudad de Armenia, Quindío, representado en este acto por **ALEJANDRA MARIA PARRA FLOREZ** con cédula de ciudadanía No. 41.945.120, mayor y vecino(a) de la ciudad de Armenia, Quindío, quien firma en calidad de representación legal y para los efectos de este documento será denominado el **CONTRATANTE**, por una parte, y por otra parte la empresa **FRESHHOUSE SAS** identificada con **NIT 901718258-4**. Domiciliado en la calle 3N número 18 – 49 local 2 de Armenia, Quindío, representado en este acto por **RENZO ALBERTO MONTOYA UPEGUI**, identificado con la C.C. No 98.524.704 de Itagüí, Antioquia, actuando en calidad de representante legal y adelante se denominará **CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar el presente contrato privado de obra civil con precio unitario sin formula de ajuste, el cual se regirá por las leyes civiles sobre contratos de obra civil y en especial las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO: En desarrollo del presente contrato, el contratista se obliga con el contratante a ejecutar el mantenimiento de las fachadas del CONJUNTO CERRADO HEBRON APARTAMENTOS en el domicilio ubicado en la dirección Cl. 19 N. # 18-23. Soportada mediante la siguiente cotización:

PROPUESTA 2 - COTIZACION OBRA - CONJUNTO RESIDENCIAL HEBRON							
DIRECCION:		CALLE 3 NORTE # 18-49 LOCAL 2		CODIGO: FH-F-02		VERSIÓN: 01	
CORREO:		Admin@fresh-house.co Rensomontoya@fresh-house.co		FECHA: 04/02/2025		 INGENIERIA DE FACHADAS Y HUMEDAD	
TELEFONO:		+57 310 461 7353		VALIDO HASTA: 04/05/2025			
CAPT	ITEMS	DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VALOR DIRECTO ACTIVIDAD
1.0		PRELIMINARES					\$ -
	1.1	Construcción de campamento provisional de obra y bodega para los trabajadores deposito seguro de los materiales en obra		UND	1.00	INCLUIDO	
	1.2	Instalación y demarcación de con avisos y señalética necesaria como: salidas vehiculares y peatonales colocación de señales de precaución caída de objetos, transite con cuidado, instalación de conos y colombinas para demarcar senderos peatonales etc.... toda la implementación del sistema de gestión para la prevención de riesgos laborales		GLB	1.00	INCLUIDO	
1.0		FACHADAS					
1.1		FACHADAS Y COMPLEMENTARIOS					\$ 189,056,927
	10101	Limpieza de fachadas, incluye protección con polisombra		MT2	4,560.59	\$ 2,916	\$ 13,297,140
	10102	Mantenimiento y revoque de fachadas con graniplast antihongos o similar (5% del área de pintura de fachadas)		MT2	197.37	\$ 34,000	\$ 6,710,580
	10103	Limpieza y sello con silicona plastica Sika o similar, alrededor de ventanas de fachada. No aplica para ventanas internas		ML	7,534.40	\$ 5,400	\$ 40,685,760
	10104	Pintura en fachadas exteriores (Koraza o similar). Dos manos color blanco, negro y morado a diferentes tonos, incluye protección con polisombra		MT2	3,947.39	\$ 22,750	\$ 89,803,123
	10105	Limpieza de fachada en piedra. Incluye la aplicación de hidrofugo Siliconite de Pintuco o similar		MT2	452.92	\$ 16,000	\$ 7,246,720
	10106	Pintura con esmalte para barandas metalicas balcones y rejas metalicas de fachada. Dos manos- Aplica solamente para elementos de fachada		MT2	1,261.38	\$ 16,800	\$ 21,191,184
	10107	Estuco y pintura Techos balcones. Dos manos de pintura		MT2	723.03	\$ 14,000	\$ 10,122,420
1.2		TERMINADO Y LIMPIEZA					\$ 400,000
	10201	Aseo general y retiro de pintura.		UND	1.00	\$ 400,000	\$ 400,000
				TOTALES DIRECTOS			\$ 189,456,927
				Administracion		8%	\$ 15,156,554
				Imprevistos		5%	\$ 9,472,846
				Utilidad		5%	\$ 9,472,846
				IVA/U		19%	\$ 1,799,841
				TOTAL INDIRECTOS			\$ 35,902,088
				TOTAL PROPUESTA			\$ 225,359,014

SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato, asciende a la suma de **Doscientos Veinticinco Millones Trescientos Cincuenta y Nueve Mil Catorce Pesos M/CTE (\$225.359.014).**

PARAGRAFO PRIMERO: El contratante verificará directamente o a través de un interventor la ejecución del contrato, así como que los materiales utilizados son en efecto los propuestos en la cotización del contratista.

TERCERA: FORMA DE PAGO: El precio pactado descrito anteriormente en la primera clausula será pagado de la siguiente forma:

- a. **PRIMER PAGO:** 30% Anticipo una vez sea entregado y aprobados la documentación de la empresa y personal, las pólizas, seguridad social con el riesgo adecuado de la actividad requerida y con la firma del Acta de inicio y visto bueno de la interventoria.
- b. **SEGUNDO PAGO:** 20% - Avance de obra N° 1, con acta de entrega parcial
- c. **TERCER PAGO:** 15% - Avance de obra N° 2, con acta de entrega parcial
- d. **CUARTO PAGO:** 15% - Avance de obra N° 3, con acta de entrega parcial
- e. **QUINTO PAGO:** 20% - Liquidación del contrato, con la suscripción del acta final de entrega y recibido a satisfacción.

PARAGRAFO: Una vez se cumplan los momentos estipulados dentro de los ítems anteriormente descritos se procederá a emitir la factura por parte del contratista.

CUARTA: PLAZO DE ENTREGA: El tiempo de entrega de los trabajos es de 90 días contados a partir de la suscripción del **acta de inicio** firmada por ambas voluntades.

QUINTA: PERSONAL DEL CONTRATISTA: El contratista suministrará todo el personal experimentado en los trabajos contratados, por lo tanto, los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que se causen a favor del personal de trabajadores que el mismo emplee en las obras contratadas, deberán ser pagadas por éste sin que **EL CONTRATANTE** deba responder o tenga obligación de cubrir suma alguna por estos conceptos.

SEXTA: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Son obligaciones del contratista las siguientes **a)** Suministrar y mantener en el sitio de trabajo, el personal, la mano de obra y el equipo descrito en la propuesta. El personal que opere será nombrado y removido por **EL CONTRATISTA**, y no tendrá vinculación laboral con **EL CONTRATANTE**; **b)** Ejecutar la realización de la obra conforme aparece especificado en la cotización expuesta en la cláusula primera del presente documento con los parámetros generales; **c)** Ejecutar los trabajos y la instalación con las medidas de seguridad exigidas para tal actividad, y todos los requerimientos exigidos en las Resoluciones 4272 de 2021, 1409 de 2012 en consecuencia todo personal que utilice, deberá tener elementos de protección personal, tener al día el certificado de trabajo seguro en alturas vigente y el plan de emergencias; **d)** Suministrar oportunamente todas las declaraciones y pruebas exigidas por la Ley con el fin de proteger al **CONTRATANTE** en caso de reclamaciones a terceros y las que sean necesarias para demostrar el dominio y la posesión del **CONTRATANTE** sobre la obra contratada; **e)** Mantener la seguridad, en consecuencia,

evitar accidentes y responder por los daños que se causen a personas o bienes, por imprevisión, negligencia o descuido, impericia e imprudencia, dentro o fuera de la zona de trabajo, atribuibles al **CONTRATISTA** o a sus dependientes; **f)** Dotar el personal de los elementos estipulados en la Ley. **g)** Suministrar todos los elementos y materiales de obras ofrecidos dentro de la cotización aprobada expuesta en la cláusula primera presente contrato. **h)** Presentar factura de venta electrónica con todos los requisitos de ley.

SEPTIMA: OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: Son obligaciones del **CONTRATANTE** las siguientes **1)** Exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el **CONTRATISTA** en el desarrollo de la ejecución de la obra, en cuanto a los plazos de entrega; **2)** Cumplir con los pagos en las condiciones pactadas en la cláusula tercera. **3)** Suministrar la energía eléctrica para los equipos, los servicios públicos necesarios para el personal y un lugar seguro para guardar la herramienta y materiales de obra. **4)** Disponibilidad para que el personal del **CONTRATISTA** pueda guardar sus pertenencias personales durante el horario y tiempo de ejecución del contrato. **5)** Ejercer el control o supervisión sobre el cumplimiento y calidad del servicio suministrado por parte del **CONTRATISTA**. **6)** Suministrar la información necesaria requerida por el contratista para la adecuada prestación del servicio.

OCTAVA: CESION DEL CONTRATO: Ninguna de las partes podrán ceder, total ni parcialmente la ejecución del objeto contractual sin el consentimiento y aprobación previa y escrita de la otra parte.

NOVENA: INDEPENDENCIA LABORAL: Las partes actúan en el presente contrato, sin mediar una relación de tipo laboral o subordinada, sin cumplimiento de horarios ni pagos de salarios, por ello **EL CONTRATISTA** y sus ayudantes asumen su compromiso de manera absolutamente independiente, bajo su cuenta y propio riesgo, para realizar con sus propios medios, con libertad y autonomía técnica directiva la labor encomendada. Por ello, **EL CONTRATANTE** no tiene ningún tipo de responsabilidad ni solidaridad alguna por cualquier tipo de vinculación laboral del personal, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, entre otros que se desplieguen de la normatividad laboral, en que incurra **EL CONTRATISTA** para el cumplimiento del objeto del presente contrato.

DECIMA: SUSPENSION DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del presente contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos:

a) Por la ocurrencia de hechos que impidan la realización del objeto y logro de sus fines. b) Por mutuo acuerdo entre las partes, la suspensión se hará constar por escrito en acta motivada, suscrita por las partes. El término de la suspensión no se computará para efectos de los plazos del contrato. c) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. d) en el evento que el contratante de manera justificada demuestre que no ha podido recaudar los valores para alguno de los pagos se suspenderá la misma por un término no mayor de 30 días.

DECIMA PRIMERA: Cualquier modificación al presente contrato deberá hacerse por escrito con la firma de las dos partes.

DECIMA SEGUNDA: MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS: El presente contrato podrá modificarse y prorrogarse por mutuo acuerdo entre las partes, el cual deberá constar por escrito. En todo caso, las prórrogas y modificaciones deberán: a) Justificarse y soportarse debidamente por parte del CONTRATISTA o CONTRATANTE, de acuerdo a quien la provoque; b) Acompañarse de un plan de acción tendiente a adoptar medidas para evitar que persistan los factores que dieron lugar a la prórroga o a la modificación.

DECIMA TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: Toda controversia o diferencia relativa a este contrato se resolverá mediante los métodos alternativos de solución de conflictos en el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Armenia, Quindío.

PARRAFO 1: SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO. La parte que incumpliere a la otra incurrirá por este solo hecho, en el pago del 10% por ciento del valor del contrato a la parte que cumplió, por lo que este contrato y la sola declaración de incumplimiento por la parte cumplida, prestará mérito ejecutivo. Una vez se haya agotado la alternativa de solución de controversias.

PARRAFO 2. GASTOS: Los gastos a los que se incurran por el cumplimiento del párrafo 1 de la cláusula decima segunda del presente documento será a cargo de la parte incumplida, dentro de los gastos judiciales y extrajudiciales de cobranza, así como honorarios de abogado en que incurra la parte cumplida, por el cobro de las obligaciones convenidas en este acto.

DECIMA CUARTA: APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL: EL CONTRATISTA es responsable del pago de los aportes parafiscales y seguridad social a su cargo por el hecho de su trabajo personal. Si **EL CONTRATANTE** en cumplimiento de su tarea de verificación, la cual se encuentra prevista en el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, detecta un incumplimiento del **CONTRATISTA** en el pago de sus obligaciones para con la seguridad social, deberán comunicar dicha circunstancia a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Dirección Territorial competente de este ministerio, a fin de que dichas entidades efectúen las investigaciones administrativas e impongan las sanciones a que hubiere lugar en materia de evasión y elusión de aportes, tal y como lo contempla en artículo 5 de la Ley 828 de 2003.

DECIMA QUINTA: ORIGEN DE RECURSOS EL CONTRATANTE declara que tanto los recursos utilizados en la ejecución de las obligaciones contraídas y a favor de EL CONTRATISTA como sus ingresos, productos bienes y servicios, provienen de actividades lícitas, y no se encuentran en curso de un proceso de extinción de dominio o en riesgo de estarlo; que los recursos obtenidos con el presente servicio no serán utilizados para la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; que no se encuentra en listas para el control de lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, administradas por cualquier autoridad o entidad nacional o extranjera, tales como las listas de OFAC y ONU, y que, en consecuencia, se obliga a responder frente a EL CONTRATISTA por

todos los perjuicios que se llegaren a causar como consecuencia del incumplimiento de esta declaración. Conforme a lo anterior, será justa causa de terminación del servicio cuando cualquiera de los socios o accionistas con participación directa o indirecta en el capital social; los administradores, empleados y subcontratistas de EL CONTRATISTA i) sean vinculados en cualquier tipo de investigación o proceso relacionado con delitos fuentes de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, o con la administración de recursos relacionados con dichas actividades; ii) se encuentren incluidos en listas públicas para el control de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, administradas por cualquier autoridad o entidad nacional o extranjera; iii) sean vinculados en requerimientos de entidades de control, o noticias, tanto a nivel nacional como internacional, por la presunta comisión de delitos fuentes de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Como consecuencia de lo anterior EL CONTRATANTE responderá ante EL CONTRATISTA o cualquier tercero afectado por los perjuicios causados. EL CONTRATISTA declara igualmente que sus conductas se ajustan a la ley y a la ética.

DECIMA SEXTA: GARANTIAS: EL CONTRATISTA con el objeto de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente acuerdo de voluntades, se obliga a suscribir ante aseguradora y presentar ante **el CONTRATANTE**, las pólizas bajo las siguientes premisas:

PÓLIZAS. El contratista garantizará la calidad y cumplimiento de la obra contratada, con la suscripción de pólizas de la siguiente manera:

Buen manejo y correcta inversión del anticipo: por el término de duración del contrato y un mes más y por el 100% del valor del anticipo.

Cumplimiento: por el término de duración del contrato y 8 meses más y por el 20% del valor del contrato.

Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones: por el término de duración del contrato y tres años más y por el 20% del valor del contrato.

Responsabilidad Civil extracontractual de 200 SMLMV del contrato durante la ejecución del contrato y tres (3) meses más. Dentro de esta cláusula queda incluida la responsabilidad del Contratista en daños a vehículo propio y no propio, como también, responsabilidad sobre predios labores y operaciones

Calidad y Estabilidad de la obra. 30 % del valor del contrato, vigencia de un (1) año a partir del acta de recibo y entrega final.

DECIMA SEPTIMA: RESPONSABILIDAD: El CONTRATISTA no se exonera de todo tipo de responsabilidad tanto Contractual como Extracontractual que se ocasione dentro o fuera del perímetro de las instalaciones de la edificación, durante la ejecución de las labores objeto de este contrato.

DECIMA OCTAVA. SEGURIDAD SOCIAL. EL CONTRATISTA entregará los documentos de pago de la seguridad social del personal que realice la obra, incluido el contratista. Ninguna persona que envíe el contratista para el cumplimiento del contrato podrá estar sin seguridad

social y pago de todas sus prestaciones de ley. Por lo tanto, el contratante no permitirá el ingreso a la obra de personal que no cumpla estos requisitos. Al finalizar el contrato, el contratista se obliga a hacer entrega de paz y salvo de pagos de prestaciones sociales y demás a que haya lugar de todas las personas empleadas en el cumplimiento de la labor aquí acordada.

DECIMA NOVENA - VIGENCIA Y TERMINACIÓN: Este Contrato entrará en vigencia con la firma del acta del inicio de la obra; y permanecerá vigente por 90 días.

Sin perjuicio de lo anterior, este Contrato podrá terminarse por las siguientes causas:

1. Por Expiración del Plazo establecido.
2. Por Mutuo Acuerdo entre las partes.
3. Por el incumplimiento de las obligaciones consignadas en el presente contrato por cualquiera de las partes, faculta a la parte cumplida, para dar por terminado el contrato en cualquier tiempo, sin que sea necesario requerimiento de ninguna índole, a los cuales las partes renuncian expresamente a las formalidades legales para ser constituidos en mora, por lo tanto, aceptan que la simple comunicación escrita en tal sentido cumple dichos efectos.
4. En el evento que una de las partes suspenda actividades comerciales en Colombia, quede insolvente, admita su incapacidad de pago de sus deudas al vencerse, entre en proceso de reestructuración, haga una sesión de activos en beneficio de acreedores, quede sujeto al control de un síndico, depositario o autoridad similar; entre en proceso de liquidación, sea incluida en cualquier lista internacional para la prevención del lavado de activos o financiación del terrorismo. En cualquiera de estos eventos, quien decida dar por terminado el contrato, deberá notificar su intención de hacerlo, mediante comunicación física dirigida a la otra Parte con un (1) mes de anticipación, indicando las razones y allegando las evidencias en que funda su decisión. Cualquier controversia generada a partir de la notificación de la terminación deberá ser sometida al mecanismo de solución de conflictos pactado en este contrato. Una vez notificada la decisión de terminación anticipada y transcurrido el plazo arriba señalado, cesarán las obligaciones establecidas para cada una de las partes, excepto las obligaciones de confidencialidad y las de no solicitud de personal y las obligaciones referidas al pago de los servicios prestados o facturados hasta antes del vencimiento del plazo citado, incluyendo los costos adicionales en los que la otra parte haya incurrido con ocasión de la terminación anticipada del contrato, las cuales serán exigibles por vía ejecutiva ante la jurisdicción ordinaria.

Parágrafo: si dentro de los tres días siguientes a la terminación de la labor contratada, los ítems que resulten después de la entrega del acta tendrán un plazo para ser expuestos de 15 días, después de este tiempo serán tomados como adicionales mediante otrosí escrito y firmado entre las partes.

VIGESIMA. NOTIFICACIONES Todas las notificaciones y comunicaciones que se realicen al amparo del presente contrato se considerarán válidamente realizadas cuando se entreguen personalmente, se envíen por correo certificado con acuse de recibo o se envíen por correo electrónico a las siguientes direcciones:

AL CONTRATANTE: Calle 19 Norte # 18-23, Armenia, hebronapartamentos@gmail.com

AL CONTRATISTA: Calle 3 Norte # 18-49 Local 2, Armenia, rensomontoya@fresh-house.co

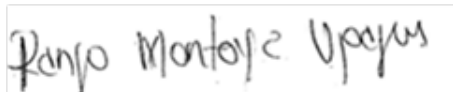
VIGESIMA PRIMERA: LEY APLICABLE. El presente contrato y las controversias que puedan surgir de deberán someter a lo pactado por las Partes y a la ley colombiana.

VIGESIMA SEGUNDA: DOMICILIO. Para los efectos legales a que haya lugar, se entiende que este contrato se ejecutará en la ciudad de Armenia.

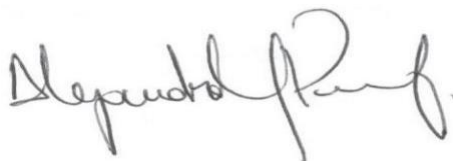
VIGESIMA TERCERA: MÉRITO EJECUTIVO: Las partes contratantes expresamente manifiestan que, para las exigencias de las obligaciones pendientes, el presente contrato prestará mérito ejecutivo.

VIGESIMA CUARTA: DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Hacen parte del presente contrato los siguientes documentos: Cámara de Comercio, Rut, Fotocopia de la cedula de ciudadanía del representante legal. La correspondencia y demás documentos que se relacionen directa o indirectamente con este contrato o su ejecución.

Para constancia de todo lo anterior, se firma en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor, en la ciudad de Armenia, a los nueve (09) días del mes de abril del año 2025, dejando expresamente consignado que no produce ningún efecto cualquier otro contrato verbal o escrito celebrado entre las partes con anterioridad y que tan solo las modificaciones al presente contrato tendrán validez cuando consten por escrito y sean suscritas por las partes.



RENZO MONTOYA UPEGUI
C.C. N° 98.524.704 Itagüí Antioquia
REPRESENTANTE LEGAL
FRESHHOUSE SAS
NIT 901718258-4
CONTRATISTA



ALEJANDRA MARIA PARRA FLOREZ
C.C. N° 41.945.120 Armenia - Quindío
REPRESENTANTE LEGAL
CONJUNTO CERRADO
HEBRON APARTAMENTOS
NIT 900.922.820-4
CONTRATANTE